

주 의 요 구 / 개 선 요 구

1. 제 목 : 안전기본계획 수립 업무 불철저
2. 대상기관 : (주)캠코시설관리
3. 내 용 :

가. 업무개요

(주)캠코시설관리는 감사대상기간 종료일인 2021. 8월말 현재 국·공유 개발재산, 공사 사옥 등 사업장 총 42개소에 대한 시설관리 업무를 수행하면서 일반직·현장직 등 상시근로자 864명(비상무이사 2명 제외)이 근무하고 있으며

상시근로자를 포함한 임직원의 안전보건 증진 및 체계적인 안전관리, 사업장 안전관리 강화 및 입주고객의 생명·안전 보호 등을 목적으로 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획(이하 “안전기본계획”이라 한다)을 수립하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「산업안전보건법」 제14조 제1항 및 같은 법 시행령 제13조에 따르면 상시근로자가 500명 이상²⁵⁾인 (주)캠코시설관리는 매년 회사의 안전 및

25) '19. 12월말부터 상시근로자 765명이 근무하는 등 안전기본계획 수립 대상에 해당됨

보건에 관한 계획을 수립하여 이사회에 보고하고 승인을 받아야 하는 대상에 해당되고

2019. 12. 31. 신설된 (주)캠코시설관리 「안전관리업무기준」 제19조 제1항에 따르면 매년 1월 말까지 안전관리 대상 사업·시설의 안전관리를 위해 안전기본계획을 수립하여야 하며, 같은 조 제2항에 따르면 안전기본계획은 이사회 승인을 거쳐 확정한다고 되어 있다.

따라서, 안전기본계획은 (주)캠코시설관리의 상시근로자, 사업장, 입주고객을 위한 안전점검·관리, 재난예방 및 대비체계 등을 정하는 중요한 사항이므로 관련 법규 및 절차를 준수하여 철저히 수립·관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 매년 (주)캠코시설관리의 안전기본계획 관련 업무처리 현황을 점검한 결과

[표 4]와 같이 2020년에는 당해 연도 안전기본계획 수립기한인 2020. 1월 말로부터 110일이 지난 같은 해 5. 20. 대표이사 승인(2020-세종지부-0211호)으로 수립하였으며

2021년에는 당해 연도 안전기본계획 수립기한인 2021. 1월 말로부터 271일이 지난 같은 해 10. 29.에야 이사회 승인(2021-제5차 이사회)을 통해 수립한 사실이 확인된 바, 향후에는 안전기본계획이 적기 수립될 수 있도록 업무관리를 철저히 할 필요가 있다.

[표 4] 안전관리계획 수립 지연 현황(2021. 10. 29. 현재)

(단위 : 일)

구 분	수립기한 (A)	수립일자 (B)	수립 지연일수 (B - A)	안전관리계획 승인 방식	비 고
2020년	2020. 1. 31.	2020. 5. 20.	110일	대표이사 승인	
2021년	2021. 1. 31.	2021. 10. 29.	271일	이사회 승인	

한편, 「산업안전보건법」 제14조 제1항 등에 따르면 안전기본계획은 이사회에 보고하고 승인받도록 되어 있으며 이를 준수하지 않을 경우 같은 법 제175조에 따른 과태료 부과대상²⁶⁾인 중요한 사항이므로 관련 법령을 철저히 준수할 필요가 있으며, 안전기본계획 수립에 대한 사항을 이사회 의결 안건으로 명시하여 관리함이 타당한데도

현재 「이사회 규정」 제10조 제1항의 이사회 의결 사항에는 안전기본계획이 포함되어 있지 않으므로 관련 법령에 따른 업무절차 확립을 위해 「이사회 규정」을 보완할 필요가 있다.

[소관부점 의견] (주)캠코시설관리는 안전기본계획상에는 물품 구입비 등 예산 관련 항목이 포함되어 있으므로 실효성 있는 계획 수립을 위해서는 ‘사업계획 및 예산편성(안)’이 우선 확정될 필요가 있는데 2020~2021년 사업계획 및 예산편성안 수립이 예정보다 지연되었고, 2021년의 경우 안전관리 전담부서가 같은 해 7월 신설되는 등에 따라 업무처리가 지연된 부분이 있다고 언급하였다.^{27),28)}

26) 「산업안전보건법」 제175조에 따르면 같은 법 제14조 제1항을 위반하여 이사회에 보고하지 않거나 승인받지 않은 경우 1천만원 이하의 과태료 부과대상이나, 2019. 1. 15. 개정된 같은 법 부칙에 따르면 이사회 보고 및 승인과 관련된 제14조는 2021. 1. 1.부터 시행한다고 되어 있으므로 2020년 안전기본계획의 경우 이사회 부의 없이 확정되었으나 위법한 사항은 아니며 과태료 부과대상에 해당되지 않는 것으로 확인됨

4. 조치할 사항

(주)캠코시설관리 대표이사는 향후 안전기본계획을 적기 수립하도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 반복되지 않도록 직원 직무교육을 실시하고, (주의)

향후 「산업안전보건법」에 따른 업무절차를 확립하기 위해 「이사회 규정」 제10조 제1항(의결 안건)에 안전기본계획 수립에 관한 사항을 명시하도록 하는 등 관련 내규를 정비하시기 바랍니다. (개선)

-
- 27) 관련 의견에 따라, 예산안 확정시기와 안전기본계획 수립시기를 비교해 보았더니 2020년 안전기본계획의 경우는 예산안 확정일인 2020. 3. 6.로부터 2개월, 2021년 안전기본계획의 경우는 예산안 확정일인 2021. 3. 9.로부터 7개월 이상 지연되어 수립된 바, 안전기본계획 수립 지연의 주된 원인이 예산안 확정시기에 있다고 하기는 어려움
- 28) 사업계획 및 예산편성(안) 수립시기 등과 관련 사항은 본 특정감사를 통해 사업부서에 개선 방안을 마련하도록 별도 조치요구 하였음